



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 2 DE LA CAPITAL FEDERAL
CCC 45.834/2024/TO1

//nos Aires, 19 de junio de 2025.

Y VISTO:

El pedido de revisión de la detención formulado por el Dr. Alejandro Argibay Molina, en favor de su asistido Gaspar Onesto de Luca —actualmente detenido bajo la modalidad de la prisión domiciliaria—.

Y CONSIDERANDO:

I. Que, en la presentación efectuada en el día de la fecha, la defensa manifestó: “... Si bien no se ha firmado acuerdo alguno con la fiscalía, se le ha ofrecido a esta parte una posibilidad de firmar un juicio abreviado 3 años de condena y libertad inmediata con severas reglas de conducta para el imputado.

Lo cierto es que en este proceso JAMAS, se podrá condenar a GASPAR ONESTO DE LUCA a una pena superior a los 3 años en suspenso, y con ello hago alusión a que si bien restan pericias que realizar que darán sustento a este pedido a VVEE, NO MENOS CIERTO ES que no van a existir hasta la fecha de juicio modificaciones en el proceso SALVO EL TIEMPO QUE TRANSCURRA.

Repito solo resta tiempo y eso no genera cambios y si MAS PERJUICIOS A GASPAR ONESTO DE LUCA, y hasta la efectivización del debate oral y público pareciera que faltan MESES.

Entonces me pregunto ES REAL que la única manera de garantizar que este proceso llegue a buen puerto ES LA PRISION PREVENTIVA DE MI PUPILO? Entiendo que ya la PRISION PREVENTIVA para los hechos aquí a juzgar ES MAS QUE SUFICIENTE, ESTOY EN PROCESO DE PRESENTAR EL RECURSO EXTRAORDINARIO contra la negativa de este tribunal y de la Cámara de Casación penal a la última excarcelación requerida.

Realmente el tramite recursivo va a llevar TIEMPO y entiendo que el mismo es INNECESARIO, pero apelando a VVEE y su buen criterio entiendo



#39591877#460681018#20250619103157769

que YA ESTA EN CONDICIONES EL IMPUTADO DE RECUPERAR SU LIBERTAD AMBULATORIA, y fijar reglas de conductas claras y concretas para garantizar el éxito de este proceso y así también lograr, lo que es el fin de la pena, la reinserción de GASPAR a la sociedad.

Es por ello que solicito a VVEE revea la detención preventiva de Gaspar Onesto de Luca, en base al informe médico agregado y se le impongan las reglas de conducta que entienda pertinentes para garantizar el éxito de este proceso, que es llegar a juicio NO DEJAR DETENIDO a ONESTO DE LUCA.

Ante el hipotético caso de que VVEE no considere la excarcelación del imputado nuevamente requiero se considere la capacidad ambulatoria restringida del encartada a 2 km alrededor de su domicilio de detención, que será siempre monitoreado por el GPS de su dispositivo electrónico.”

II. En atención al planteo efectuado por la defensa, entiendo que estoy en condiciones de resolver el nuevo pedido formulado, sin que resulte necesario recabar nuevamente la opinión del señor representante del Ministerio Público Fiscal.

Es que, el pasado 3 de junio del cte. año, a raíz de lo dispuesto por el suscripto al rechazar la solicitud previa de excarcelación promovida por la defensa, el imputado Onesto de Luca fue evaluado por los profesionales del Cuerpo Médico Forense, quienes arribaron a las siguientes conclusiones: “a) Estado de salud psicofísico actual, como así también diagnóstico y patología, en caso de existir: Sus facultades mentales se encuentran compensadas al momento de su examen. b) Si en virtud del cuadro que presentaría se encuentra recibiendo el tratamiento y abordaje adecuado con el correspondiente pronóstico de evolución: No se han aportado constancias de tratamiento actualizadas ni se ha puesto en controversia en el proceso el Centro de Asistencia Judicial Federal Cuerpo Médico Forense tratamiento brindado como tal; de hallarse incluido en un tratamiento interdisciplinario por salud mental, ello sería un marco de tratamiento adecuado. c) Los





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 2 DE LA CAPITAL FEDERAL
CCC 45.834/2024/TO1

*antecedentes médicos y recomendaciones que se consideren de interés. d) Si se encuentra en condiciones de ser sometido a juicio: Desde el punto de vista pericial psico-psiquiátrico se valora que se encuentra en condiciones biopsíquicas de ser sometido a juicio. e) Si resulta peligroso tanto para sí como para terceros: **No se advierten en su examen indicadores de que se encuentre en una situación de riesgo cierto e inminente para sí y/o para terceros.** f) Si su cuadro ameritaría una internación y, en tal caso, las características que debería poseer el lugar en cuestión, requiriendo que se recomienden aquellos que resultarían idóneos a tales efectos: **No surgen de su examen elementos que orienten a indicar su internación por salud mental...**”.*

A partir de lo expuesto, entiendo que los facultativos del Cuerpo Médico Forense han establecido que, con un tratamiento adecuado, Onesto de Luca puede desarrollar su vida en sociedad, sin que existan indicios de que pueda ser un riesgo para sí o para terceros.

Consecuentemente, y teniendo en especial consideración el tiempo que ha cumplido en detención (desde el 24 de agosto de 2024), y al no poder incluso descartarse que, eventualmente, en caso de resultar condenado, la pena pueda ser de ejecución condicional, habré de concederle la excarcelación en los términos del art. 317 inc. 1º del C.P.P., bajo caución juratoria, aunque esta quedará sujeta a una serie de obligaciones que el causante deberá observar, bajo apercibimiento de revocar el temperamento liberatorio y ordenar nuevamente su detención, a saber: **a)** mantener su domicilio real, y no cambiarlo ni ausentarse del mismo por más de 24 horas sin conocimiento previo del tribunal, **b)** concurrir quincenalmente ante este Tribunal, **c)** realizar presentaciones mensuales ante esta judicatura adjuntando informes actualizados correspondientes los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que viene desarrollando, **d)** la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto (ya sea personal, por terceros, telefónico, por correo postal o electrónico, y/o



por redes sociales) como también de acercarse a las víctimas Samantha Sol Zelada, Sabrina Algamis, Victoria Klimkowski y Lara Sofía Mantaras; y **e)** no acercarse a menos de mil metros de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires.

Como consecuencia de lo dispuesto, habré de requerir a la Dirección de Control y Asistencia a personas bajo Vigilancia Electrónica que, en el día de la fecha, cese el monitoreo del nombrado y que personal de esa dependencia se constituya en su vivienda a la brevedad a los efectos de retirar la pulsera electrónica que tiene colocada.

Por último, habré de poner en conocimiento de la Excma. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, toda vez que allí se encuentra tramitando un recurso extraordinario contra la denegatoria del pasado 25 de abril.

En virtud de lo expuesto, se **RESUELVE**:

I. CONCEDERLE a Gaspar ONESTO DE LUCA la excarcelación, bajo caución juratoria, la que se hará efectiva inmediatamente desde el domicilio en el que se encuentra cumpliendo su prisión preventiva (art. 317 inc. 1º del C.P.P.).

II. SUJETAR el mantenimiento de la excarcelación concedida, al cumplimiento por parte del nombrado de las siguientes obligaciones: **a)** mantener su domicilio real, y no cambiarlo ni ausentarse del mismo por más de 24 horas sin conocimiento previo del tribunal, **b)** concurrir quincenalmente ante este Tribunal, **c)** realizar presentaciones mensuales ante esta judicatura adjuntando informes actualizados correspondientes los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que viene desarrollando, **d)** la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto (ya sea personal, por terceros, telefónico, por correo postal o electrónico, y/o por redes sociales)





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 2 DE LA CAPITAL FEDERAL
CCC 45.834/2024/TO1

como también de acercarse a las víctimas Samantha Sol Zelada, Sabrina Algamis, Victoria Klimkowski y Lara Sofía Mantaras; y e) no acercarse a menos de mil metros de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, todo ello bajo apercibimiento de revocar la excarcelación, y ordenar nuevamente su detención.

III. REQUERIR a la Dirección de Control y Asistencia a personas bajo Vigilancia Electrónica que, en el día de la fecha, cese el monitoreo del nombrado y que personal de esa dependencia se constituya en su vivienda a la brevedad a los efectos de retirar la pulsera electrónica que tiene colocada.

IV. HACER saber a la Exma. Cámara Nacional de Casación Penal lo aquí resuelto.

Notifíquese.

Pablo Gustavo Laufer

Juez de Cámara

Ante mí:

Juan Manuel Gordillo Torres

Secretario de Cámara

En la misma fecha se libró telegrama y cédulas electrónicas. Conste.

Juan Manuel Gordillo Torres

Secretario de Cámara



#39591877#460681018#20250619103157769

Signature Not Verified
Digitally signed by PABLO
GUSTAVO LAUFER
Date: 2025.06.19 10:40:11 ART

Signature Not Verified
Digitally signed by JUAN MANU
GORDILLO TORRES
Date: 2025.06.19 11:30:14 ART



#39591877#460681018#20250619103157769